

1500688-16.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, coma anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

processo 1500688-16.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500688-16.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220894/2022 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Cassio Fabricio do Rosario

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de CASSIO FABRICIO DO ROSARIO, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 14 de agosto de 2022, por volta de 18h35min, na Rua Ribeiro de Barros, nº 1.771, Vila Dubus, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel representada por um aparelho de telefone celular da marca Apple, Iphone 8, cor branco, pertencente a Adriana Bortoli Pretti de Cesar, que foi recuperado, restituído à vítima e avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Segundo a acusação, o denunciado caminhava pela via pública e após ingressar em uma igreja situada no endereço sobredito, notou que o aparelho de telefone celular de propriedade da vítima estava sobre o banco, e, momentaneamente desvigiado, em razão de Adriana estar em momento de oração, oportunidade em que o empalmou e dali se evadiu na posse da res.

Consta que policiais militares que foram informados sobre a prática do furto e cientificados das características do salteador, lograram avistá-lo na via pública, e então, procederam à sua abordagem. Submetido à revista pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado o aparelho subtraído.

O denunciado foi preso em flagrante, o objeto foi apreendido em auto próprio e restituído à vítima.

Em audiência de custódia realizada aos 15/08/2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 87/89).

Denúncia recebida aos 19/08/2022 (fls. 117/118).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual (fls. 133/134).

Por decisão de fl. 139, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvida testemunha e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial a atipicidade subjetiva da conduta do réu. Ao final, pugnou pela absolvição.

Subsidiariamente, pleiteou a consideração da tentativa. Pediu a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 13); pelo auto de avaliação (fl. 14); pelo auto de entrega 9(l. 15); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima Adriana Bortoli Pretti de Cesare, ouvida em juízo, narrou que na data dos fatos foi à missa à noite e sentou à frente como de costume. Foi ao santíssimo orar e deixou o celular sobre o primeiro ou segundo banco, para que ninguém sentasse ali. Quando retornou ao seu lugar o celular não estava onde deixara. Perguntou às pessoas em volta e ninguém soube dizer o que ocorrera. Foi à delegacia registrar a ocorrência e um ministro da igreja ligou dizendo que haviam localizado um indivíduo com seu celular e o estavam seguindo. Foi com a polícia até lá e verificaram que realmente se tratava de seu aparelho celular. Chegou a ver de dentro da viatura a pessoa que estava com seu telefone, o qual desbloqueou com sua digital. O tempo entre perceber a subtração do telefone e sua recuperação foi de cerca de vinte minutos. O réu estava há mais de quatro quarteirões do local do furto. Quando recuperou o celular, ele estava ligado. Não deixa o GPS do telefone ligado. Quando percebeu a subtração, o culto não tinha nem começado. Chegou por volta de 18:10 na igreja.

A testemunha policial militar Heloisa Simões da Silva narrou em juízo que estava na base centro quando chegou a vítima dizendo que havia deixado o celular no banco da igreja e quando retornou não mais encontrou. Quando estavam a orientando, apareceu um senhor com uma pessoa na linha que a informou que viu o réu saindo da igreja com um celular similar ao da vítima e começaram a segui-lo. Foram de viatura até o local e fizeram a abordagem ao réu. No bolso da calça encontraram o celular, que a vítima desbloqueou com a digital. Conduziram o réu à delegacia. O réu disse que comprou o celular. Como foi algo muito rápido, decidiram passar a situação ao delegado. O réu não mencionou de quem teria comprado, nem quanto teria pagado. Não conhecia o réu anteriormente. Demoraram cerca de 15 minutos para localizar o réu. Interrogado em juízo, o réu Cássio Fabricio do Rosário disse que estava indo todo domingo à igreja para rezar. Quanto terminou, foi caminhando para a saída e no banco havia um telefone. Pegou o telefone e perguntou a algumas pessoas que estavam ao lado de fora, mas todos negaram serem proprietários do telefone. Foi descendo com o telefone na mão, esperando que alguém pudesse ligar. Alguns minutos depois, a polícia o abordou. O telefone estava em sua mão. Levaram-no para a delegacia. A missa começa 16:30, pelo que se lembra, e acaba por volta de 18h. Tinha que estar até as 18:30 no lugar onde morava. Confrontado sobre as divergências entre sua versão e a da vítima, disse que provavelmente a missa já havia acabado e a vítima

estava aguardando o início da próxima. Não tinha a intenção de furtar o celular. Não havia pessoas próximas ao celular, pegou o aparelho e perguntou às pessoas na saída se era de alguém. Não furtou o celular.

Como se vê, a prova é clara no sentido de que o réu, aproveitando-se de momentânea ausência de vigilância, subtraiu o aparelho celular da vítima, nas circunstâncias de tempo e local narradas na denúncia, sendo logo após surpreendido pela polícia. No presente caso, não se verificou nenhum motivo pelo qual a policial teria prestado depoimento de má-fé, por vingança ou por outra razão, com único fim de prejudicar o réu.

Também a vítima narrou de forma segura que deixou seu telefone sobre um dos primeiros bancos da igreja e dirigiu-se à capela eucarística para fazer orações, ocasião em que o bem foi subtraído.

Sua versão se mostra coerente, pois não se imagina que alguém deixe seu celular desguarnecido nos fundos de uma igreja (onde o réu afirmou que estava) e vá até o altar, exatamente em razão da insegurança que nos assola.

Já a alegação do acusado de que não tinha intenção de furtar o bem não convence. Acaso tivesse a intenção de restituir o aparelho ao proprietário, a decisão óbvia teria sido entregá-lo ao sacerdote ou, quando muito, a um dos funcionários da paróquia, não empalmá-lo tomando rumo desconhecido.

De resto, a negativa apresentada em juízo vai de encontro não só aos demais depoimentos colhidos sob crivo do contraditório, mas também às declarações prestadas pelo próprio réu em solo policial, quando afirmou que "realmente pegou o celular em uma igreja, sendo que o mesmo estava em cima do banco. Fez isto porque levaram o seu e estava sem." (fl. 07)

Importante destacar, ainda, que a posse da res furtiva por parte do réu em curto espaço de tempo após a consumação do crime inverte o ônus da prova, de maneira que somente uma justificativa plausível acerca da posse ilegítima do bem subtraído, acompanhada da devida prova a respeito, poderia isentá-lo de sua responsabilidade, o que não foi feito no caso concreto, compreendendo-se que a defesa não se desincumbiu de seu onus probandi (art. 156, CPP).

Nesse trilhar, é importante considerar que o réu consumou o delito de furto, pois adentrou o templo religioso, de onde efetivamente subtraiu o aparelho celular da vítima, evadindo-se na sequência, e, posteriormente, foi detido pela polícia. Com efeito, todo iter criminis foi praticado e o réu detinha a posse do objeto. A ação de subtrair bem alheio móvel foi inteiramente executada, mediante dolo do acusado.

Nesse sentido, ressalto que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio (apprehensio), exigindo-se, para a consumação do delito em comento, apenas a inversão da posse, sendo dispensável que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, in verbis:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, coma anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau". (STJ, 6ª Turma, REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014).

Destarte, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Bem caracterizada, portanto, a prática de furto simples, sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu, nos termos do art. 68

do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas. Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu possui condenações definitivas nos processos 0001882-49.2014.8.26.0311 – fl. 52; 0002401-24.2014.8.26.0311 – fl. 53; 0002767-96.2000.8.26.0491 – fl. 53; e 0004221-14.2000.8.26.0491 – fl. 54. Para evitar bis in idem, a condenação no processo nº 0001882-49.2014.8.26.0311 será valorada apenas na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva). Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima-pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Assim, em face da circunstância judicial negativa, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes a considerar. Por outro lado, incide a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação definitiva no processo 0001882-49.2014.8.26.0311, razão pela qual elevo a pena intermediária em 1/6 e a fixo em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena. Assim, fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver nos autos provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é reincidente em crime patrimonial, como visto acima, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

É incabível a substituição da pena (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional (art. 77, CP), tendo em vista que o réu a reincidência assinalada, não sendo socialmente recomendáveis tais medidas à espécie.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu CASSIO FABRICIO DO

ROSARIO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal.

Pelas circunstâncias do caso, pela quantidade e regime de cumprimento de pena aplicados e, principalmente, por não mais subsistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), possível ao acusado que, apresentando recurso, possa fazê-lo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA